

1501094-66.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 08/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DOUGLAS HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTANA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

DOUGLAS HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTANA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 06 de agosto de 2021, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501094-66.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501094-66.2021.8.26.0617 Controle: 2021/001514

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DOUGLAS HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTANA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

DOUGLAS HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTANA, qualificado nos autos, foi denunciado como

incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 06 de agosto de 2021, por volta das 15h48min, na Rua Apolônio De Carvalho Pinto, 1 final da rua, Jardim Conquista, CEP: 12335-521, Jacareí-SP, trazia consigo: 241 pedras de cocaína na forma de "crack", com massa líquida total de 18,7 gramas; 149 trouxas de "maconha", com massa líquida total de 216,74 gramas e 02 torrões de "maconha", com massa líquida total de 57,36 gramas, tudo sem autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar e para fins de mercancia ilícita (auto de exibição e apreensão a pp.09/10 e laudo de constatação provisória a pp.15/18).

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local mencionadas no primeiro parágrafo desta denúncia, Guardas Municipais realizavam patrulhamento por meio de motocicletas, ocasião em que avistaram o denunciado e outro indivíduo, estando os dois em atitude suspeita.

Ao ser efetuada a abordagem, o outro indivíduo empreendeu fuga, sendo possível deter apenas DOUGLAS.

Em poder de DOUGLAS os Guardas encontraram a quantia de R\$ 52,00 e, ao lado dele, no chão, encontraram uma sacola plástica contendo em seu interior 241 peras de "crack", 149 trouxas de maconha, 02 torrões de maconha, uma faca com resquícos de droga e um rolo de papel filme utilizado para embalar a droga, entorpecentes esses que eram trazidos consigo pelo denunciado.

DOUGLAS foi indagado e, informalmente, disse ser usuário de drogas e negou envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes.

Face ao constatado os Guardas Municipais conduziram o denunciado à Delegacia de Polícia e lá foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito.

Efetuada constatação provisória nas drogas apreendidas, foram detectadas as presenças das substâncias tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína (pp.15/17).

A natureza e a quantidade das substâncias apreendidas, os locais e as condições em que se desenvolveu a ação demonstram que as substâncias entorpecentes se destinavam à mercancia ilícita.

Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva (fls. 32/34).

Deferida liminar em HC - 16ª Câmara de Direito Criminal - concedendo a liberdade provisória e determinando a soltura do réu (fls. 75).

Após o oferecimento da denúncia, foi determinada a notificação e estabelecido o rito especial da Lei de drogas (fls. 58/59).

O réu foi notificado (fl. 151) e apresentou defesa preliminar (fls. 155/156).

Recebida a denúncia (fls. 157/158), foi promovida a citação.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final procedido ao interrogatório.

Encerrada a instrução, passou-se aos debates orais, oportunidade em que as partes se manifestaram, deduzindo suas pretensões.

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia é procedente.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 16/18), pelo exame químico-toxicológico (fl. 106/107), pelo laudo toxicológico dos resquícos (fls. 195/196), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

O réu DOUGLAS HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTANA, perante a autoridade policial, alegou ser usuário de maconha há 12 anos e estava na companhia de um conhecido de apelido "Jé" quando percebeu a aproximação da guarda civil. Relatou que "Jé" fugiu e que o interrogado foi submetido a abordagem pelos guardas, ressaltando que nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Todavia, ressaltou que os guardas civis foram até a motocicleta e retiraram uma sacola plástica que estava no baú da moto para imputar falsamente o crime de tráfico ao réu. Em juízo, negou os fatos. Ratificou

o depoimento prestado em solo policial. Disse que os policiais o incriminaram falsamente. Disse que estava tão somente andando na via pública. Não sabe justificar eventual motivo para ser incriminado falsamente. Disse que não conhecia os guardas municipais.

A testemunha RAUL TEÓFILO RIBEIRO, guarda civil municipal, disse que estava em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos quando avistaram o réu e outro indivíduo em atitude suspeita, achados no chão, atrás de um muro, com uma sacola entre eles manuseando as drogas. Disse que ambos tentaram fugir, logo que avistaram a guarda municipal. Disse que conseguiram deter o acusado e apreender as substâncias entorpecentes. Disse que o réu confirmou que estava separando as drogas para venda. Disse que foram apreendidos invólucros e utensílios para embalo das substâncias entorpecentes. Disse que não conhecia o réu dos meios policiais.

Pois bem.

Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva. Ressalto que não se sustenta a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório.

O réu negou as imputações, ressaltando que não foi apreendida nenhuma droga em seu poder.

Os depoimentos dos guardas municipais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime de tráfico.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos guardas civis, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos.

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os guardas municipais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos milicianos.

O crime de tráfico restou demonstrado em razão mesmo da quantidade da droga apreendida – 57,36g de 'maconha', 216,74g de 'maconha'; e 18,7g de 'crack' – bem como em razão da forma de acondicionamento, que indicava estar a droga pronta para venda, sem olvidar o dinheiro localizado, sem qualquer comprovação de origem, a apreensão de rolo filme para embalo de drogas, bem como localização de faca para separação das drogas, bem como em razão das demais circunstâncias da apreensão, autorizam a condenação do réu nos termos da denúncia.

Demais disso, a versão do acusado de que nada foi encontrado pelos policiais durante a abordagem e que foi falsamente incriminado não é suficiente para afastar a alegação de traficância.

A alegação da defesa de que não houve diligência anterior para se averiguar a efetiva destinação da venda das drogas não merece acolhimento.

Os indícios conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos, permitem a ilação a respeito da autoria e materialidade, sustentando o édito condenatório.

E é exatamente esse o caso dos autos.

Nesse sentido:

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido"(RT- 729/542).

Por outro norte, as alegações apresentadas pela defesa no sentido da insuficiência de provas a ensejar a condenação, de igual forma, não merecem acolhida, tendo em vista as demais provas coligidas aos autos.

Veja que os guardas municipais estavam em patrulhamento de rotina e a abordagem se

deu, exatamente, foram avistados dois indivíduos em atitude suspeita, sendo que um deles conseguiu se evadir e foi feita abordagem no denunciado.

Por fim, não merece prosperar a tese excludente da culpabilidade, alegando ser o réu dependente químico.

Em que pese ser crível que o réu faça uso de drogas, tal fato não o impede de comercializá-las (aliás, o uso pode fomentar a venda para que, assim, se consiga dinheiro).

Assim, a pretendida desclassificação não merece guarida, em que pese o esforço do dedicado defensor.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu é primário. Considerando, ainda, a natureza e a pequena quantidade da substância, bem como a personalidade e a conduta social do agente, considerando ainda as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal:

05 anos de reclusão e 500 dias-multa

Na segunda fase, nada digno de nota.

Na terceira fase da dosimetria penal, incide a causa especial de diminuição da pena, inserta no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Considerando que o réu era primário, de bons antecedentes e não há informações de que se dedica a atividades criminosas, tampouco integra organização criminosa, determino que a pena será diminuída em 2/3, remanescendo:

01 ano e 08 meses de reclusão e 167 dias-multa

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

O crime em questão é grave, todavia, a jurisprudência do STF firmou entendimento no sentido de que o tráfico com incidência da minorante não tem caráter hediondo. Observo que no caso concreto, além da primariedade, a quantidade de droga não é elevada, denotando que se trata de pequeno traficante.

Diante do exposto, fixo o regime inicial aberto.

Forçoso reconhecer que o acusado denota condições subjetivas favoráveis à substituição sendo que o cárcere em nada contribuirá para sua a ressocialização. O risco à Saúde Pública, neste caso específico, consideradas todas as peculiaridades já expostas, não foi tão grave.

Estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos, considero cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44 do Código Penal): a pena aplicada ao Réu não é superior a quatro anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Além disso, as demais circunstâncias judiciais lhes são favoráveis.

Assim, substituo a pena corporal por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal imposta, atendendo-se, na execução, o disposto no art. 46 e parágrafos do Código Penal, e prestação pecuniária, consistente no pagamento do valor correspondente a

um salário mínimo a ser pago em favor de entidade a ser determinada pelo Juízo das Execuções Criminais, sem prejuízo da pena pecuniária imposta.
Em caso de conversão da pena restritiva em privativa de liberdade, o regime prisional será o fixado nesta sentença.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR DOUGLAS HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTANA à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena imposta, e prestação pecuniária, consistente no pagamento do valor correspondente a um salário mínimo a ser pago em favor de entidade a ser determinada pelo Juízo das Execuções Criminais, sem prejuízo da pena pecuniária imposta.

Defiro o apelo em liberdade.

Transitada esta sentença em julgado esta, expeça-se guia de recolhimento.

Comunique-se ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Determino a destruição das drogas apreendidas nos autos. Oficie-se.

Oficie-se à 16ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde foi impetrado habeas corpus em favor do acusado, comunicando o teor desta sentença.

No que se refere ao dinheiro porquanto oriundo da traficância, mormente não comprovada a origem lícita, e aos objetos apreendidos nos autos, por estarem relacionados à prática de crime de tráfico, DECLARO o seu perdimento em favor da União, determinando a transferência ao FUNAD, por intermédio de ofício.

Oportunamente, ao arquivo.

P.R.I.C.

Jacarei, 6 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA